

1503683-44.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2315707/2021

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 21492032 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

141/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503683-44.2021.8.26.0548 controle:2021/001267

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2315707/2021

- 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 21492032 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

141/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2315707 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER

2, 2315707/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

VISTOS.

BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, RG nº 52.740.316/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na

denúncia. Inicialmente, o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 114/117 e 141). A denúncia foi, então, recebida aos 15.02.22 e o acusado citado aos 02.03.22 (fls. 138 e 182). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição, reconhecendo-se a ilicitude da prova produzida ou fixação da pena no mínimo legal, compensando-se a reincidência com a confissão espontânea. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, oralidade, auto de exibição/apreensão, boletim de ocorrência e laudo de constatação (fls. 06/18 e 39/41). Também foi anexado aos autos o laudo definitivo que apresentou resultado positivo para cloreto de metileno/diclorometano (fls. 88/90). A autoria também é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, restando plenamente configurado o delito de tráfico de drogas, na medida em que o réu, sem autorização legal ou regulamentar, transportava e trazia consigo substância entorpecente. O réu admitiu o uso de tal substância e, com menos regularidade e somente quando solicitado, a sua venda, o que de fato ocorreu no dia de sua prisão, quando negociava a venda da droga pela quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Tal versão se mostrou em consonância com o depoimento prestado pelos policiais ouvidos em audiência, que surpreenderam o acusado portando, transportando e comercializando o entorpecente, nos exatos termos do que dispõe o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Quanto à alegação defensiva de ilicitude da prova, entendo não deva ela prosperar. Isso porque, a meu ver, não houve violação do domicílio do acusado, já que os policiais ali ingressaram munidos da respectiva ordem judicial, em plena vigência, além de estar o réu em situação de flagrância, atendendo-se, pois, a exigência insculpida no artigo 5º, inciso XI, da CF/88. Como se não bastasse, verifica-se que há provas nos autos não oriundas de tal diligência e que mostraram-se suficientes, por si sós, para viabilizar a condenação do acusado. Ou seja, mesmo que se reconhecesse a ilicitude das provas derivadas do ingresso em seu domicílio, pela teoria da fonte independente, a sua condenação ainda seria viável e plenamente fundamentada em outros elementos constantes dos autos, dentre os quais, inclusive, a própria flagrância. Assim, afastada a alegação de ilicitude da prova e não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo o réu, portanto, punível, passo à dosagem da pena: Na primeira fase, observadas as circunstâncias do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, o que será compensada com a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", também do CP), permanecendo a pena no seu patamar mínimo. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, dada reincidência específica e a quantidade da pena aplicada. Também incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou sursis penal, previstos, respectivamente, nos artigos 44 e 77, ambos do CP. Por fim, como dito, o réu é reincidente específico, esteve preso durante todo o processo e foi condenado por crime grave, equiparado a hediondo, devendo permanecer no cárcere para recorrer, como garantia da ordem pública, mantendo-se hígidos e válidos os fundamentos outrora utilizados para decretar a custódia cautelar. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e CONDENO BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, RG nº 52.740.316/SP, a cumprir 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 (quinhentos) dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Observo, no mais, que já foi determinada a incineração do entorpecente apreendido (fls. 71/72). Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. Saem os presentes intimados da sentença. P.R.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 05 de maio de 2022. Eu, LFRT, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA